



Justiça Federal da 5ª Região

Processo Judicial Eletrônico - Turmas Recursais

O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 0505134-75.2007.4.05.8100 em 17/05/2010 14:18:47 por TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
Documento assinado por:

- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Consulte este documento em:

<https://pje2g.trf5.jus.br/pjeconsulta/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

usando o código: **10051714184700000000015931379**

ID do documento: **16026133**



Por força do disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº 10.259/2001, dispensei a feitura do relatório.

Passo, assim, à fundamentação e decido.

1. FUNDAMENTAÇÃO

Constato que o ponto nodal da presente lide reside no reconhecimento ou não do direito adquirido dos titulares de conta-poupança à correta aplicação dos critérios de correção monetária referentes ao Plano Bresser, Plano Verão (janeiro e fevereiro de 1989 - 42,72%), o índice de 84,32% referente aos valores não bloqueados, correspondente ao IPC de março de 1990, Collor I e Collor II.

Inicialmente, cabe esclarecer que, em se tratando de ação para cobrança de juros relativos à diferença de aplicação de índice de correção monetária, aplica-se a prescrição vintenária e não a prescrição quinquenal (STJ, Resp 602037, rel.min.César Rocha, DJ 18/10/2004).

1.1 - DO PLANO BRESSER E DO PLANO VERÃO

- Junho de 1987

A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que o critério da Resolução 1.338/87, a qual determinou que a correção, em julho de 1987 (rendimentos de junho), dar-se-ia pelo índice de variação nominal da OTN (item III) e, a partir de 1º.8.87, pela variação nominal da OTN ou pela LBC, adotando-se o índice que fosse maior, **somente deve operar a partir de 15/06/87**, não alcançando as situações pretéritas, protegidas pela legislação vigente à data do depósito, em respeito ao princípio da irretroatividade.

De tal sorte, **os períodos iniciados até 15.6.87 ficam sob a regência da norma anterior**, baixada pela Resolução 1.336/87-BACEN, devendo ser remunerados pelo IPC, no percentual de 26,06%, compensando-se o valor já pago. Nesse sentido, peço vênia para transcrever a jurisprudência do STJ:

ECONÔMICO. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. IPC DE JUNHO DE 1987 (26,06%). PLANO BRESSER. IPC DE JANEIRO DE 1989 (42,72%). PLANO VERÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça já firmou, em definitivo, o entendimento de que no cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de junho de 1987, antes da vigência da Resolução n. 1.338/87-BACEN, aplica-se o IPC relativo àquele mês em 26,06%. Precedentes.

II - O Superior Tribunal de Justiça já firmou, em definitivo, o entendimento de que no cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de janeiro de 1989, aplica-se o IPC relativo àquele mês em 42,72% (Precedente: REsp n. 43.055-0/SP, Relator Ministro Sálvio de

Figueiredo Teixeira, DJU de 20.02.95). Todavia, nas contas-poupança abertas ou renovadas em 16 de janeiro de 1989 em diante, incide a sistemática estabelecida pela Lei n. 7.730/89 então em vigor.

*III - Agravo regimental desprovido. Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Classe: AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 740791*

*Processo: 200500579145 UF: RS Órgão Julgador: QUARTA TURMA
Data da decisão: 16/08/2005 Documento: STJ000634944.*

- Janeiro de 1989

O critério de correção das cadernetas de poupança pela OTN vigorou até 15.1.89, quando foi editada a MP 32, que se converteu na Lei 7.730, de 31.1.89, instituidora do Plano Verão.

No entanto, o critério da Lei 7.730/89 não se aplica à remuneração de janeiro das contas de poupança iniciadas ou renovadas no período de 1º a 15 de janeiro de 1989.

Assim, a remuneração do período iniciado de 1º a 15 de janeiro de 1989 deve obedecer ao critério anterior, ou seja, a variação nominal da OTN, reajustada esta pelo IPC (cf. Resolução BACEN 1.338/87, inciso II).

Portanto, no tocante às cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de janeiro de 1989, aplica-se o IPC relativo àquele mês em 42,72%, subtraindo-se a quantia já creditada pela instituição financeira.

*** Do índice de 84,32%, correspondente ao IPC de março de 1990.**

Através da MP 168 de 16 de março de 1990, foi determinado o bloqueio dos cruzados novos superiores a NCz\$ 50.000,00. No entanto, a transferência dos valores para o Banco Central somente veio a ocorrer a partir da data seguinte de creditamento, ou seja, a data de aniversário/creditamento da conta. Diante disso, é possível concluir que até a transferência dos ativos bloqueados para o BACEN, a correção monetária deveria ser efetuada com a utilização do IPC e não da BTNF, uma vez que esta somente poderia incidir após a **transferência, e no mês de abril de 1990**, para as contas de poupança com aniversário na segunda quinzena, na forma do art. 6º, § 2º, da Lei 8.024/90.

Contudo, tendo em vista o Comunicado BACEN nº 2.067/1990, todas as contas de poupança, no mês de abril de 1990, deveriam ser reajustadas pelo IPC de março de 1990, de 84,32%. Assim, ao menos em princípio, presume-se que o reajuste dessas contas de poupança, no tocante à incidência do IPC de março/1990, foi realizado, incumbindo ao interessado o ônus da prova quanto a eventual equívoco da instituição financeira depositária na aplicação do reajuste devido, o que não se verificou no caso.

1.2 – DOS PLANOS COLLOR I E II

Adoto, neste tópico, **os termos da fundamentação da sentença já proferida pelo MM. Juiz Federal Ricardo José Brito Bastos Aguiar de Arruda em processo de teor semelhante.**

“Alegando ter possuído depósito em caderneta de poupança junto à promovida ao tempo dos Planos Collor I e II, requer a parte autora o complemento da correção monetária daqueles valores pela diferença entre o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e o BTN Fiscal relativamente aos créditos realizados nos meses de maio e junho de 1990, o que resulta em 44,80% (quarenta e quatro vírgula oitenta por cento) e 2,49% (dois vírgula quarenta e nove por cento), respectivamente (Plano Collor I), assim como pela diferença entre o BTN Fiscal e a Taxa Referencial Diária (TRD) correspondente ao crédito dos meses de fevereiro de 1991 e março de 1991 (Plano Collor II).

Versando apenas sobre questão de direito, procedo ao julgamento antecipado da lide, autorizado pelo art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil.

Versando a lide sobre correção de conta de poupança no período de vigência do denominado “Plano Collor”, a legitimidade para responder sobre essa correção é da instituição financeira depositária, em relação aos valores limitados a NCz\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos), não transferidos para o Banco Central do Brasil, e deste, para os valores superiores ao limite retro, a ele transferidos.

Em sede de preliminar de mérito, rejeito a arguição de que tenha havido prescrição à pretensão dos valores ora reclamados, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual, na vigência do Código Civil de 1916, aplicava-se a prescrição vintenária dos juros e atualização monetária dos depósitos de poupança, por incorporarem-se mensalmente ao principal, o que afastava a aplicação do art. 178, § 10, inciso III, daquele Código, porquanto esse dispositivo apenas seria aplicável aos juros e atualização monetária cuja natureza jurídica fosse de “acessório”.

Desse modo, incide a prescrição vintenária prevista na parte inicial do art. 177 do Código Civil de 1916, uma vez que se cuida de relação obrigacional de direito pessoal.

Oportuno frisar que a prescrição da pretensão à correção monetária dos saldos de poupança existentes em 1990 e em 1991 continuou sendo regida pelo Código Civil de 1916, em face de o art. 2.028 do Código Civil de 2002 ter disciplinado que “serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Superada essa questão preambular, passo ao exame do pedido.

Plano Collor I

Até a publicação da MP 168/90, em 16.3.1990, as cadernetas de poupança tinham os seus saldos atualizados monetariamente com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme determinava o art. 17, inciso III, da Lei nº. 7.730/89.

Ocorre que dita MP, alterada pelas MP's nº.s 172/90 e 174/90, e posteriormente convertida na Lei nº. 8.024/90, determinou a conversão dos saldos da caderneta de poupança, na data do próximo crédito de rendimento, de cruzado para cruzeiro, até o limite de NCz\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos).

Estabeleceu, ainda, que os valores superiores a NCz\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos) fossem transferidos para o BANCO CENTRAL

(cruzados bloqueados ou ativos retidos), para serem convertidos a partir de 16/09/91, em doze parcelas iguais e sucessivas, e que a correção monetária passaria a ser feita pelo BTN Fiscal, considerando, como termo inicial, a data do próximo crédito de rendimento, e como termo final, a data da conversão.

Oportuno frisar que a MP nº. 168/90 e a Lei nº. 8.024/90 não afastaram a aplicação dessa norma em relação aos saldos de poupança cujo aniversário ainda não havia ocorrido.

Assim, as cadernetas de poupança com data de abertura/renovação até o dia 15 de março não foram atingidas pelas prescrições da MP nº. 168/1990, que só entrou em vigor no dia 16, devendo a sua correção obedecer aos ditames da Lei nº. 7.730/89. Portanto, deveriam ser corrigidas pelo IPC de março de 1990, apurado entre o início da segunda quinzena do mês fevereiro, e o término da primeira quinzena do mês de março, que correspondeu a 84,32%.

Outrossim, a data de aniversário/creditamento dessas contas de poupança ocorreu até o dia 15 de abril de 1990, ocasião em que ainda não haviam completado o primeiro trintídio após a entrada em vigor da MP nº. 168/90, que seria o termo inicial para a aplicação de correção dos saldos nos moldes da aludida Medida Provisória.

Observe-se posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, sobre a correção ora analisada:

BACEN - ATIVOS RETIDOS - PLANO COLLOR - CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO E ABRIL - BTNF - LEGITIMIDADE DO BACEN APENAS A PARTIR DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES BLOQUEADOS.

(...).

3. Até a transferência dos ativos bloqueados para o BACEN, a correção monetária deve ser efetuada com a utilização do IPC. Após essa data, e no mês de abril de 1990, para as contas de poupança com aniversário na segunda quinzena, incide o BTNF, na forma do art. 6º, § 2º, da Lei n. 8.024/90.

Agravo regimental provido, para reconhecer o BTNF como índice aplicável à remuneração dos ativos retidos após a efetiva transferência desses valores ao BACEN. [\[1\]\[1\]\[1\]](#)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 168/90. LEI N. 8.024/90. IPC. MARÇO DE 1990. BTNF.

1. É firme o entendimento do STJ de que, para a correção monetária das contas de caderneta de poupança cujo primeiro aniversário, após o advento da Medida Provisória n. 168/90, é na primeira quinzena do mês de abril/90 (até 15/4/91), aplica-se o IPC de 84,32%. Já para as cadernetas de poupança que aniversariam na segunda quinzena do mês de abril/90, aplica-se o BTNF.

2. Recurso especial não-provido. [\[2\]\[2\]\[2\]](#)

Os valores não transferidos para o BACEN passaram a ser corrigidos pelo BTN, porém, apenas a partir da entrada em vigor da MP nº. 189, de 30/5/1990 (DOU), posteriormente convertida na Lei nº. 8.088/90. Segundo essa MP, os depósitos de poupança, em cada período de rendimento, passaram a ser

atualizados monetariamente pela variação do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), conforme art. 2º, aplicado ao crédito de rendimento realizado a partir do mês de junho de 1990 (art. 3º).

Ademais, quando da conversão da MP nº. 168/90 na Lei nº. 8.024/90, não foi convalidada a regra do art. 24 da Medida Provisória, que determinava a incidência da variação do BTN, sobre os saldos das contas de poupança, a partir de maio de 1990. Suprimida essa regra, retorna-se à anterior, que estabelecia a aplicação do IPC.

Assim, nos meses de maio e junho de 1990, cuja correção é relativa aos saldos de abril e maio do mesmo ano, respectivamente, o índice aplicável aos valores não transferidos para o BACEN, continuou a ser o IPC, que, em abril de 1990, correspondeu a 44,80%, e em maio de 1990 a 7,87%, independentemente do dia do aniversário.

Observe-se jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais da Terceira e Quinta Regiões, nesse sentido:

DIREITO ECONÔMICO - CADERNETA DE POUPANÇA - JANEIRO DE 1989 - ABRIL E MAIO DE 1990 -ATIVOS NÃO BLOQUEADOS PELA LEI Nº 8.024/90.

(...).

4. O saldo de caderneta de poupança não atingido pelo bloqueio determinado pela MP nº 168/90, convertida na Lei nº 8.024/90, deve ser corrigido pela variação do IPC em razão da não modificação eficaz e prévia do critério disposto na Lei nº 7.730/89.

5. Nos meses de abril e maio de 1990 devem incidir os percentuais de correção monetária de 44,80% e 7,87%, respectivamente.

(...).

*10. Aplicação da taxa SELIC, como fator de juros e correção monetária, nas ações condenatórias em geral, a partir de janeiro de 2003, consoante previsto na Resolução n. 561/2005-CJF. **[3][3][3]** PROCESSUAL CIVIL. PLANO COLLOR. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL. MP 168/90 e 189/90. Leis 8.024/90 e 8.088/90. ÍNDICES APLICÁVEIS.*

(...).

II - Com o advento da MP 168/90, convertida na Lei 8.024/90, houve a cisão das cadernetas de poupança, uma parte, inferior a NCz\$ 50.000,00, foi mantida disponível ao poupador, devendo ser atualizada pelo IPC até o advento da MP 189/90 em junho de 1990, outra foi transferida ao BACEN, tendo sido atualizada, a partir de então, pelo BTN Fiscal, conforme precedente do STF no RE 206.048/RS.

III - Mostra-se impertinente o pedido de aplicação do IPC de março de 1990 na correção ocorrida em abril de 1990 sobre o saldo das poupanças daquele mês, já que o Plano Collor observou o direito adquirido.

IV - Em relação à correção dos saldos dos meses de abril e maio das contas-poupança ocorrida em maio e junho/1990, através da aplicação do IPC, tem-se que este índice continuou validamente corrigindo o saldo não bloqueado das cadernetas de poupança até junho/1990, quando foi eficazmente substituído pelo BTN Fiscal, através da edição da MP 189/90, convertida na Lei 8.088/90, devendo ser, neste período, o índice aplicado.

(...).

VI - Mostra-se, portanto, devida a correção das contas de poupança que tenham saldo positivo em abril/90 e maio/90, pelo indexador IPC, correspondente a 44,80% e 7,87%, respectivamente.

VII - Apelação provida em parte. **[4][4][4]**

Plano Collor II

A MP nº. 294, de 31/01/1991 (DOU 1º/2/1991), posteriormente convertida na Lei nº. 8.177/91, alterou mais uma vez a sistemática de remuneração do saldo de caderneta de poupança não transferido para o BACEN, elegendo a TRD como o índice de correção desses saldos, aplicável a partir do mês de fevereiro de 1991 (arts. 11 e 12).

De acordo com o art. 13, parágrafo único, dessa novel legislação, “para o cálculo do rendimento a ser creditado no mês de fevereiro de 1991 - cadernetas mensais - e nos meses de fevereiro, março e abril - cadernetas trimestrais -, será utilizado um índice composto da variação do BTN Fiscal observado entre a data do último crédito de rendimentos, inclusive, e o dia 1º de fevereiro de 1991, e da TRD, a partir dessa data e até o dia do próximo crédito de rendimentos, exclusive”.

Não poderia, contudo, a Lei fazer incidir índice diferente do anteriormente vigente para efeito de atualizar monetariamente os saldos de poupança cujo ciclo mensal de correção já havia se iniciado. Desse modo, apenas para os períodos de atualização monetária iniciados a contar de 1º.2.1991 poderia incorrer o novo regramento. Isso só se deu a partir de março de 1991.

É verdade que a jurisprudência do STJ tem aparentemente entendido ser aplicável a TRD já para os créditos realizados a partir de fevereiro de 1991, conforme pode ser verificado na seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - CADERNETA DE POUPANÇA- CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS - "PLANO COLLOR I" - BTNF - "PLANO COLLOR II" - TRD - ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.

1. O BTNf é o fator de atualização monetária para os valores depositados em caderneta de poupança, os quais ficaram bloqueados em vista do denominado Plano Collor I.

2. Quanto ao Plano Collor II, a jurisprudência restou firmada no sentido de que a correção monetária deve-se fazer pela variação da TRD, a partir de 1º de fevereiro de 1991, nos termos da Lei n. 8.177/91.

3. Das razões acima expendidas, verifica-se que se aplica, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ, verbis: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

Recurso especial não-conhecido. (STJ-REsp. 904.860/SP. 2ª T. Rel. Min. Humberto Martins. Julgado em 3.5.2005. DJ em 15.5.2007).

Houve, na verdade, uma deficiência na redação dessa ementa, uma vez que o relatório do Min. Humberto Martins expressamente toma por precedente o julgado no REsp. 656.894 cuja ementa é esclarecedora:

ADMINISTRATIVO - ATIVOS RETIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA -

LEI 8.177/91 - FEVEREIRO/91 - TRD.

1. O art. 7º da Lei 8.177/91 determinou a aplicação, a partir de fevereiro/91, da TRD sobre os saldos dos cruzados novos bloqueados e postos à disposição do BACEN.

2. A correção monetária relativa ao mês de janeiro/91 foi creditada em fevereiro/91, mediante aplicação do BTNF, enquanto que, relativamente ao mês de fevereiro/91, incidiu a TRD, creditada no mês de março/91.

3. Recurso especial improvido. (STJ-REsp. 656.894. 2ª T. Rel. Min. Eliana Calmon. Julgado em 24.5.2005. DJ em 20.6.2005).

Em razão da regra de transição do parágrafo único do art. 13 da Lei 8.177/91, as contas de poupança que aniversariaram nos dias 1º e 2 de fevereiro de 1991 foram remuneradas pela BTNF do mês de janeiro de 1991. Para aquelas que aniversariaram a partir do dia 3 de fevereiro, entretanto, houve uma composição de índices, com a utilização da BTNF de janeiro, pro-rata, juntamente com a TRD correspondente ao dia imediatamente anterior ao do aniversário da poupança.

Esse procedimento, como se percebe, não respeitou o direito adquirido dos titulares de contas de poupança que aniversariavam a partir do dia 3, porquanto se utilizaram de um novo índice após iniciado o ciclo de remuneração de seus depósitos.

A seguinte ementa de julgado do STJ não deixa dúvidas a respeito:

Caderneta de poupança. Remuneração nos meses de janeiro de 1989, março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991. Planos Verão, Collor I e Collor II. Legitimidade passiva. Prescrição. Direito adquirido. IPC de 42,72%.

(...)

7. Por força da Lei nº 8.088, de 31/10/90, o BTN serviu de índice de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança até 31/01/91. A Medida Provisória nº 294, de 31/01/91, convertida na Lei nº 8.177/91, por sua vez, que elegeu a TRD como índice de correção as cadernetas e poupança, tem aplicação, apenas, aos períodos mensais iniciados após a sua vigência.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ-REsp. 254.891. 3ª T. Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito. Julgado em 29.3.2001. DJ em 11.6.2001. Unânime).

Quanto ao crédito efetuado em março de 1991, relativo ao mês de fevereiro de 1991, as entidades financeiras utilizaram corretamente a TRD como indexador.”

1.3 - DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

1.3.1 - Da incidência

No que tange à incidência dos juros remuneratórios tenho que são devidos independentemente de pedido expresso do Autor, porquanto, segundo jurisprudência remansosa do eg. STJ (AGRESP 745471) os juros remuneratórios nos contratos bancários de poupança se agregam ao próprio capital, tal como a correção monetária, perdendo, por conseguinte, a natureza de mero acessório. Desta sorte, os juros remuneratórios são considerados essenciais na aplicação

financeira em liça, de modo que o expurgo requerido pelo Autor somente será, de fato, recomposto caso, além da correção monetária seja assegurada a plena percepção dos juros remuneratórios. A esse respeito, peço vênica para transcrever posicionamento majoritário do eg. STJ, *in verbis*:

**JUROS LEGAIS. ART. 293 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DA CORTE.**

1. Os juros foram postos nos termos da lei, bem aplicado o art. 293 do Código de Processo Civil, uma vez que os juros remuneratórios de meio por cento ao ano já se encontram nas contas de poupança, cabíveis, assim, os juros legais.

2. omissis

3. Recurso especial conhecido e provido, em parte.”

(STJ, REsp nº 139086/RS – STJ – 3ª Turma – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – DJ de 13/10/1998, p. 90)

“Direito processual civil e econômico. Recurso especial. Fundamentação deficiente. Prequestionamento ausente. Dissídio jurisprudencial.

Ausência de fundamentação. Ofensa à coisa julgada. Não-caracterização. Juros remuneratórios. Acessoriedade.

omissis

- Não caracteriza ofensa à coisa julgada a inserção de juros remuneratórios para composição do saldo em caderneta de poupança no cálculo para liquidação de sentença, porque implícito seu pedido.

Recurso especial não conhecido.”

(STJ, REsp nº 474929/PR – STJ – 3ª Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi – DJ de 11.10.2004, p. 314)

Ante as razões retro alinhadas, verifico, claramente, que os juros remuneratórios estão implicitamente relacionados ao pedido, uma vez que são imprescindíveis para a plena composição do saldo em caderneta de poupança, não se verificando, assim, qualquer ofensa ao princípio da adstrição da sentença ao pedido.

1.3.2 - Da extensão

No que concerne à extensão dos juros remuneratórios, entendo que devem incidir sobre o valor da diferença não creditada, desde a data em que haveria o respectivo crédito até o seu efetivo pagamento. É que, não tendo a **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** aplicado corretamente os índices de correção monetária, os valores que à época certa deveriam ter sido creditados aos titulares de caderneta de poupança ficaram sob sua custódia durante um longo período, o que lhe garantiu dividendos mês a mês.

Não há plausibilidade em qualquer argumento tendente a limitar a incidência de tais juros ao período em que ativa a conta-poupança, uma vez que os valores ficaram retidos indevidamente pela instituição financeira, gerando verdadeiro locupletamento ilícito. Assim, considerando a máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, concluo que os juros remuneratórios são sim devidos até a data do efetivo pagamento. Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria, a qual transcrevo:

PROCESSO CIVIL. CADERNETAS DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANOS VERÃO E COLLOR.

- Os poupadores têm o direito de receber juros remuneratórios pela diferença de correção que não lhes foi paga, desde o vencimento, e juros moratórios, desde a citação.

- Os juros remuneratórios de 6% ao ano devem ser incluídos no cálculo da diferença entre os valores de correção das suas contas-poupança e assim calculados desde a data em que era devido o pagamento, uma vez que a ação foi proposta após o advento da Medida Provisória nº 2.180-35/2001.

- No caso em análise, restou comprovado que os apelantes possuíam cadernetas com data base até 15 de junho de 1987 e que a CEF havia feito a atualização pelos percentuais 18,02% e 22,97%, cabendo-lhes o reajustamento pela diferença.

- Recurso improvido. Origem: **TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÃO**
Classe: **AC - APELAÇÃO CÍVEL - 390770**
Processo: **200351010109832 UF: RJ Órgão Julgador: SÉTIMA TURMA ESP.**

Data da decisão: **11/07/2007** Documento: **TRF200171586.**

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA DE POUPANÇA - "PLANO BRESSER" - JUROS REMUNERATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Os juros remuneratórios representam a justa compensação que se deve tirar da aplicação financeira, sendo devidos na base de 0,5% ao mês até a data do pagamento.

II - Considerando que a matéria já se encontra há muito pacificada no âmbito dos tribunais pátrios, correta a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

III - Apelação parcialmente provida. Origem: **TRIBUNAL - TERCEIRA REGIÃO**

Classe: **AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1267545**
Processo: **200761110000245 UF: SP Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA**

Data da decisão: **27/03/2008** Documento: **TRF300152183.**

Ainda que fosse adotado posicionamento diverso, no caso em exame, não consta nos autos notícia do encerramento da conta, fato este que competia à parte ré demonstrar por constituir fato extintivo do direito da parte autora.

1.4 – DO CASO CONCRETO

Em relação ao índice de 84,32%, esclareço que o mesmo já vem sendo aplicado pela instituição financeira depositária, cabendo ao promovente comprovar eventual equívoco, o que não foi feito nos autos, de modo que, acerca do citado índice, o pedido deve ser julgado improcedente.

No que concerne aos Planos Bresser, Verão e Collor I, pude observar que a parte autora, com a apresentação dos extratos de julho de 1987, fevereiro de 1989 e maio e junho de 1990 (anexos 11 e 12), comprovou devidamente a titularidade da(s) conta(s) nos períodos correspondentes aos referidos planos econômicos, tendo direito ao valor das diferenças apuradas entre o que foi efetivamente creditado em sua conta de caderneta de poupança e o que deveria ter sido, por força da correta aplicação dos índices de correção monetária.

Por outro lado, não faz jus o promovente aos expurgos do Plano Collor II, considerando que a data de aniversário da citada conta é no dia 01, já tendo sido, portanto, aplicado o índice requerido (20,21%).

2. DISPOSITIVO

Diante desse cenário, no tocante aos Planos Bresser, Verão e Collor I, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, para, em consequência, determinar que a ré aplique, como critério de correção monetária da conta poupança da parte promovente (9194-0), o IPC de 26,06% (vinte e seis vírgula seis por cento) no mês de julho de 1987, relativo ao mês de junho de 1987, deduzido o valor já creditado, o IPC de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) no mês de fevereiro de 1989, relativo ao mês de janeiro de 1989, deduzido também o valor já creditado, o IPC de 44,80% (quarenta e quatro vírgula oitenta por cento) no mês de maio de 1990, relativo ao mês de abril de 1990, assim como o IPC de 7,87% (sete vírgula oitenta e sete por cento) no mês de junho de 1990, relativo ao mês de maio de 1990, este deduzido do índice de 5,38% (cinco vírgula trinta e oito por cento) que já incidiu.

No que se refere aos critérios de atualização monetária do débito apurado, devem ser aplicados os mesmos critérios de correção e juros remuneratórios aplicados às cadernetas de poupança (correção monetária e juros remuneratórios de 0,5% ao mês), até a citação da parte ré, quando passam a ser aplicados os critérios utilizados na atualização dos débitos judiciais, assim, como os juros moratórios, que no caso em espécie são substituídos pela taxa SELIC, por esta abranger desde a sua vigência, em 01/01/96, a correção monetária e os juros moratórios, o que totaliza o montante discriminado na(s) planilha(s) em anexo, limitado ao valor de sessenta salários mínimos na data da realização dos cálculos, a ser devidamente atualizado (consoante os mesmos critérios) quando do efetivo pagamento.

No que tange ao índice de 84,32% (março/90) e aos expurgos do Plano Collor II da conta nº 9194-0, pelas razões elencadas acima, **JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS**.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado, certifique-se e archive-se, com baixa na distribuição.

P.R.I.

Fortaleza-CE, 17 de maio de 2010.

MARIA JÚLIA TAVARES DO CARMO PINHEIRO NUNES
Juíza Federal Substituta na 14ª Vara - Fortaleza/CE
